



RÈGLEMENT DE CONCOURS

Concours restreint de maîtrise d'œuvre

**Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un
centre technique routier et d'une plateforme
technique sur la commune de Rioz**

Date et heure limites de réception des candidatures :

Mercredi 28 octobre 2026

A 17h00

Département de la Haute-Saône
23 rue de la Préfecture
CS 20349
70006 VESOUL Cedex

SOMMAIRE

Préambule	4
1 - Objet et étendue du concours	4
1.1 - Objet.....	4
1.2 - Mode de passation	4
1.3 - Calendrier prévisionnel de l'opération.....	4
1.4 - Nomenclature	5
1.5 - Déroulement de la consultation.....	5
1.6 - Calendrier prévisionnel du concours	5
1.7 - Prime.....	5
1.8 - Délai de validité des candidatures et des offres	5
2 - Marché de maîtrise d'œuvre attribué à l'issue du concours.....	6
2.1 - Missions de maîtrise d'œuvre	6
2.2 - Décomposition en lots et en tranches	6
<u>PHASE CANDIDATURE :</u>	6
3 - Dossier de consultation des entreprises.....	6
3.1 - Contenu du dossier de consultation des entreprises.....	6
3.2 - Modifications du dossier	6
3.3 - Renseignements complémentaires	7
4 - Conditions de participation	7
4.1 - Forme juridique du groupement.....	7
4.2 - Recours à la sous-traitance.....	7
5 - Présentation des candidatures	7
5.1 - Documents à produire.....	8
→ Transmission électronique	9
→ Transmission sous support papier	10
6 - Commission technique.....	10
7- Constitution et fonctionnement du jury	10
7.1 - Composition du jury	10
7.2 - Quorum et décision	10
7.3 - Avis motivé du jury	10
7.4 - Confidentialité	10
7.5 - Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants.....	11
8 - Sélection des candidatures.....	11
8.1 - Recevabilité des candidatures	11
8.2 - Critères de sélection.....	11
8.3 - Processus de sélection des candidatures	11
8.4 - Invitation à participer au concours	11
<u>PHASE PROJET : [REGLEMENT PROVISOIRE]</u>	12
9 - Dossier de consultation des participants	12
9.1 - Contenu du dossier	12
9.2 - Visites sur site	12
9.3 - Questions des participants et renseignements préalables à la remise du dossier de projet.....	12
10 - Composition et remise du projet	12
10.1 - Composition du dossier de projet.....	12
10.2 - Remise du dossier de projet.....	14
→ Transmission électronique	14
11 - Secrétariat du concours	15
12 - Evaluation des projets :.....	15

12.1 - Critères d'évaluation du projet	15
12.2 - Examen des projets par le jury	15
12.3 - Proposition du jury sur le versement de la prime	16
12.4 - Dialogue éventuel avec les participants.....	16
12.5 - Désignation du lauréat.....	16
13 - Versement de la prime.....	16
14 - Remise de l'offre et négociation du marché de maîtrise d'œuvre	17
15 - Publication des projets	17
16 - Protection des données personnelles	17
17 - Recours.....	17

Préambule

Ce règlement est décomposé en deux parties : la phase candidature et la phase de projet.

La deuxième partie est provisoire et pourra faire l'objet d'adaptations, notamment pour définir le calendrier définitif de cette phase et prendre en compte les observations éventuelles du jury, formulées à l'issue de sa première réunion, sur le déroulement et les modalités de la phase projet. Sa version définitive sera mise à disposition des participants retenus, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence. Les éventuelles modifications apportées au règlement de la deuxième phase feront l'objet d'une information précise dans l'invitation à participer à la phase projet ou, au plus tard, le cas échéant, à l'issue de la réunion de présentation de l'opération aux participants.

Ces adaptations ne peuvent pas concerner la formulation des critères d'évaluation des projets fixée dans l'avis de concours en application de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique (CCP), ni remettre en cause le montant de la prime.

1 - Objet et étendue du concours

1.1 - Objet

La présente consultation concerne le **concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre technique routier et d'une plateforme technique sur la commune de Rioz**, comprenant les missions ESQ, APS, APD, PRO, DCE ACT, EXE, DET, AOR, et OPC.

Lieux d'exécution :

ZA des 3R Rioz Rhin Rhône

70190 RIOZ

Parcelles cadastrées : ZL 92, 93, 108 et 109

Superficie de la parcelle d'implantation : 5 858 m²

Le centre technique routier sera assujéti uniquement au code du travail. Néanmoins, il devra respecter les règles des établissements recevant du public, notamment sur le champ de l'accessibilité.

Le bâtiment devra s'intégrer dans le paysage et prendre en compte l'environnement existant. Il doit rester sobre, équilibré, écologique et fonctionnel tout en affichant clairement sa vocation.

Le programme de l'opération est composé d'un bâtiment d'environ 920 m² hors tout, dont 640 m² d'espaces de garages et d'ateliers et 280 m² de bureaux.

La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 000 000,00 € H.T. (valeur janvier 2026).

1.2 - Mode de passation

L'opération relève du champ d'application des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (CCP).

La procédure de passation utilisée est le concours restreint. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2172-1, L. 2125-1 2° et R. 2162-15 à R. 2162-26 du Code de la commande publique.

Cette consultation est un concours d'architecture et d'ingénierie sur : **Esquisse +**

1.3 - Calendrier prévisionnel de l'opération

Le démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre est prévu en **octobre 2027**.

La livraison de l'ouvrage à l'issue des travaux est souhaitée en **décembre 2031**.

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, **incluant les éléments de mission réalisés pendant l'année de parfait achèvement**, est estimée à 63 mois dont 12 mois pour la phase de procédure concours d'architecture, 20 mois pour la phase études et 31 mois pour la phase travaux.

Les travaux pourront être réalisés en plusieurs phases distinctes. La réalisation des terrassements, des réseaux et de la plateforme pourra éventuellement être anticipée, avec une consultation distincte de celle concernant les travaux de construction des bâtiments et d'aménagements définitifs.

1.4 - Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description
71240000-2	Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

1.5 - Déroulement de la consultation

La procédure est décomposée en deux phases distinctes :

- **Une phase de candidature**, au cours de laquelle les candidats remettront un dossier de candidature complet permettant de vérifier les conditions de leur participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis dans l'avis de concours et précisés au présent règlement de concours.

Le jury analysera les candidatures et formulera un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, **l'acheteur retiendra 3 participants admis à présenter un projet.**

- **Une phase projet**, pour laquelle les 3 participants retenus remettront anonymement un dossier de projet dont le niveau de conception correspond à une esquisse +. Le jury examinera les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours et précisés au présent règlement de concours, puis établira un classement des projets. Après la levée de l'anonymat, sous réserve que le jury ait porté des demandes d'éclaircissements et des questions dans le procès-verbal, un dialogue pourra s'établir avec les participants.

L'acheteur choisira le lauréat du concours, au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury.

Conformément aux articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du CCP, l'acheteur pourra lancer une procédure sans publicité ni mise en concurrence lui permettant de négocier avec le candidat lauréat du concours, les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre décrit au présent règlement.

1.6 - Calendrier prévisionnel du concours

La date et l'heure limites de réception des candidatures figurent en page de garde du présent document.

Les autres dates sont données à titre indicatif :

- La première réunion du jury, pour avis sur les candidatures, et le choix par l'acheteur des 3 concurrents admis à concourir pour la phase projet pourra se tenir en **janvier 2027** ;
- L'acheteur prévoit de lancer la phase projet du concours en **février 2027**, avec une remise des prestations en **mai 2027**, soit un délai prévisionnel de 15 semaines pour la remise.

1.7 - Prime

Sous réserve des dispositions de l'article 12.3 du présent règlement, à l'issue de la consultation, tous les candidats (3) admis à concourir en phase projet et ayant remis des prestations répondant au programme lors de cette phase bénéficieront d'une prime d'un montant de 12 000,00 Euros HT.

La rémunération, pour le marché de maîtrise d'œuvre qui sera attribué à l'issue de l'organisation du concours, tiendra compte de la prime qui aura été reçue pour la participation au concours.

1.8 - Délai de validité des candidatures et des offres

Le délai de validité des propositions, à l'issue de chacune des phases du concours et du marché négocié, est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception de ces propositions.

2 - Marché de maîtrise d'œuvre attribué à l'issue du concours

2.1 - Missions de maîtrise d'œuvre

La mission de maîtrise d'œuvre à attribuer à l'issue du concours est composée de la mission de base, dont le contenu est défini aux articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du CCP, incluant :

- ESQ : Etudes d'esquisse (sur la base de l'esquisse + remise en phase projet de la procédure de concours);
- APS : Avant-projet sommaire ;
- APD : Avant-projet définitif ;
- PRO : Etudes de projet ;
- DCE ACT : Assistance pour la passation du contrat de travaux ;
- EXE : Etudes d'exécution et de synthèse ;
- DET : Direction de l'exécution des travaux ;
- AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement.

Les autres éléments de mission de maîtrise d'œuvre suivants :

- OPC.

Au-delà de ces éléments, l'étendue de la mission est susceptible d'évoluer dans le cadre de la négociation.

2.2 - Décomposition en lots et en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en lots ou en tranches.

PHASE CANDIDATURE :

3 - Dossier de consultation des entreprises

3.1 - Contenu du dossier de consultation des entreprises

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :

- Le présent règlement de la consultation (RC), comportant :
 - les clauses régissant la phase candidature,
 - les clauses régissant la phase projet, dont les contenus sont susceptibles d'être complétés ou adaptés par l'acheteur, après proposition éventuelle du jury, jusqu'à l'issue de la présentation de l'opération aux participants retenus ;
- Le programme de l'opération et ses annexes,
- Le tableau de candidature,
- la trame de présentation des références.

Le dossier est accessible gratuitement à l'adresse www.marches-publics.info.

Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.

3.2 - Modifications du dossier

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des candidatures. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

3.3 - Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : www.marches-publics.info

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

Les demandes de renseignement adressées par un autre canal que le profil d'acheteur ne seront pas traitées.

4 - Conditions de participation

Le concours s'adresse aux candidats remplissant les conditions de participation définies ci-dessous, en termes d'organisation, de capacités juridique, technique, professionnelle, économique et financière.

Conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.

Ne peuvent être admises ni à concourir ni à participer aux missions de maîtrise d'œuvre, les personnes ayant pris part à l'organisation du concours ou à l'élaboration du programme, ainsi que leurs associés ou leurs salariés ou, de manière plus générale, toute personne susceptible d'être en situation de conflit d'intérêt au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et conformément à l'article L. 2141-10 du CCP.

En application de l'article L. 2141-11 du CCP, l'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique sur le fondement de l'alinéa précédent le met à même de présenter ses observations, afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation au concours n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

4.1 - Forme juridique du groupement

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par l'acheteur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'acheteur.

Le mandataire du groupement sera l'architecte.

Il est interdit aux mandataires de groupement de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

4.2 - Recours à la sous-traitance

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

En application de l'article 37 du code de déontologie des architectes, il est toutefois rappelé aux candidats, que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission d'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

5 - Présentation des candidatures

Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française et exprimés en EURO.

Si les documents sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis.

5.1 - Documents à produire

Pour la phase de candidature, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :

- **Le tableau de candidature** dûment complété (deux onglets dans le formulaire EXCEL) qui constitue une déclaration sur l'honneur que le candidat ou l'équipe candidate n'entre dans aucun cas d'exclusion du CCP et qui décrit la composition de l'équipe, les capacités économiques et financières ainsi que les capacités techniques et professionnelles du candidat ou de l'équipe candidate. Chaque membre de l'équipe aura sélectionné **3 références maximum** de projets dont au minimum un projet sera réceptionné au cours des 10 dernières années. Les références auront été choisies au vu de leur pertinence avec l'objet du concours ;
- Les **diplômes et titres d'études** de tous les membres du groupement et sous-traitants déclarés, correspondant aux capacités demandées dans le cadre de la candidature. Le mandataire, architecte, produira les documents attestant qu'il répond aux conditions définies par l'article 2 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Le candidat réunira impérativement toutes les compétences indiquées dans le formulaire de candidature.
- La preuve d'une **assurance** permettant de couvrir les risques liés à l'exercice de la maîtrise d'œuvre et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour la mission de maîtrise d'œuvre consécutive au concours.

De plus, le candidat présentera **3 réalisations**, et uniquement 3 réalisations, **de l'architecte mandataire** du groupement datant de **moins de 10 ans** dont au minimum un projet sera réceptionné. Il choisira les 3 références les plus pertinentes au vu de la complexité et de l'ampleur du projet objet du concours. Chaque réalisation sera produite sur un document numérique en format A3. La mention de la dimension A3 correspond à la possibilité que souhaite avoir le maître de l'ouvrage d'imprimer si nécessaire les documents, et non à une remise sur support physique. Ainsi, le candidat présentera une page A3 recto par projet suivant le formalisme indiqué dans la **trame** donnée avec le dossier. Pour chaque référence le candidat présentera au minimum les éléments suivants :

- o Le nom et l'année de réception du projet ;
- o Le montant total des travaux en phase ACT - le montant total des travaux en phase réception - Une explication sommaire des différences de coûts entre les deux phases si toutefois il en existe une ;
- o Le nom du maître d'ouvrage ;
- o La surface du projet ;
- o La date de démarrage des travaux ;
- o L'identité du mandataire, le cas échéant ;
- o Des images : perspectives, croquis de détails, photos (avant-après dans le cas d'une réhabilitation) ;
- o Des explications concernant le projet, le cas échéant.

Les opérateurs nouvellement créés peuvent indiquer les expériences des personnels acquises antérieurement, sous réserve d'une présentation explicite et sans équivoque sur les entités contractantes et l'étendue de leur intervention sur les projets présentés.

Cette présentation sera conçue en vue d'une projection et d'une impression en recto, sur format A3, en mode paysage.

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 10 jours, identique pour tous.

5.2 - Candidature incomplète

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 10 jours, identique pour tous.

5.3 - Conditions d'envoi ou de remise des plis

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des candidatures indiquées sur la page de garde du présent document.

→ Transmission électronique

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.marches-publics.info.

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de concours.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des candidatures.

Si une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace la précédente.

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :

**Département de la Haute-Saône
Service AAJCP
23 rue de la Préfecture
CS 20349
70006 VESOUL Cedex**

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles (PDF, JPEG, TIF...).

Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.

Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI (<https://www.ssi.gouv.fr/>). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.

Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la vérification de la validité de la signature.

La signature électronique du contrat par l'attributaire sera exigée dans le cadre de cette procédure.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

→ **Transmission sous support papier**

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

6 - Commission technique

Une commission technique est chargée de préparer les travaux du jury d'examen des candidatures et d'évaluation des projets.

Pour préparer le jury d'examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le caractère complet des pièces de candidatures au regard du règlement du concours. L'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

Pour préparer le jury d'évaluation des projets, la commission technique vérifie le contenu des prestations demandées, examine leur conformité au règlement du concours et procède à une analyse factuelle des projets en vue de leur présentation au jury.

7- Constitution et fonctionnement du jury

7.1 - Composition du jury

En application des articles R. 2162-22 et R. 2162-24 du CCP, le jury est composé de neuf personnes indépendantes des participants au concours ainsi qu'il suit :

La présidence du Jury sera assurée par Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant.

Il sera composé, par ailleurs, des membres suivants :

- les cinq membres élus de la Commission d'appel d'offres,
- trois maîtres d'œuvre.

Le jury peut aussi auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

7.2 - Quorum et décision

Le jury peut valablement délibérer si au moins la moitié des membres à voix délibérative régulièrement convoqués est présente.

En l'absence de consensus, le jury délibère à la majorité des membres présents et à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

7.3 - Avis motivé du jury

Le jury est souverain pour définir ses méthodes de choix, dans le respect des conditions de recevabilité et de sélection définies ci-avant.

Le jury formule un avis motivé sur les candidats à retenir en rapport avec les termes du présent règlement de concours, en tenant compte de l'éventualité d'un désistement ou d'un candidat qui se situerait dans un cas d'exclusion prévu à l'article L. 2341-1 du CCP.

A cette fin, le jury complète son avis sur les candidats à retenir en identifiant un candidat suppléant qui pourrait se substituer au candidat défaillant en présence de ce cas de figure.

Le jury consigne son débat, ses propositions et ses conclusions dans un procès-verbal des travaux du jury.

7.4 - Confidentialité

Conformément à l'article L. 2132-1 du CCP, les réunions du jury se déroulent à huis-clos et les débats ne font l'objet d'aucune diffusion extérieure, quel qu'en soit le support.

Les membres du jury sont, par ailleurs, tenus à une obligation de confidentialité durant tout le déroulement du concours.

7.5 - Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants

Outre ses travaux relatifs à l'analyse des candidatures et son avis sur celles-ci, le jury, après avoir pris connaissance du règlement de la deuxième phase du concours et du contenu du dossier de consultation des participants, peut proposer à l'acheteur les adaptations et précisions nécessaires à apporter à ces éléments préalablement à leur transmission aux participants retenus.

8 - Sélection des candidatures

8.1 - Recevabilité des candidatures

Le jury procédera à l'analyse des candidatures en examinant préalablement leur recevabilité en termes de complétude administrative du dossier et de conformité aux conditions de participation.

Pour être recevables, les candidatures doivent répondre aux conditions de participation qui reposent sur la conformité de la candidature au vu des conditions exposées ci-avant en termes de forme du groupement, profil du mandataire, situation juridique, niveau des garanties économiques / financières / techniques et professionnelles, assurance professionnelle, et aptitude à exercer la profession d'architecte.

8.2 - Critères de sélection

Critère 1 - Qualité des références : appréciée au vu des 3 réalisations présentées et évaluées selon leur pertinence au regard de l'objet du concours, ainsi que selon leur qualité architecturale et technique.

Critère 2 - Capacités économiques et financières du candidat ou de l'équipe candidate, appréciées au regard des tableaux de candidature.

Critère 3 - Capacités techniques et professionnelles : appréciées au regard des tableaux de candidature.

Ces éléments sont évalués de manière transversale en cas de candidature groupée.

8.3 - Processus de sélection des candidatures

Après avoir pris connaissance de l'avis motivé sur les candidatures, formulé par le jury, l'acheteur fixe la liste des participants pressentis à concourir en phase projet. Le nombre de candidats admis à concourir est fixé à 3. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre de 3, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

L'acheteur leur demande de produire les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique. Ainsi, les participants pressentis, et chaque membre en cas de groupement, fournissent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique ainsi que leur assurance décennale.

Le délai imparti par l'acheteur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Si le participant pressenti ne produit pas ses justificatifs dans les délais ou s'il rentre dans un cas d'exclusion, l'acheteur sollicite le candidat suppléant identifié par le jury en lui demandant de produire à son tour les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

L'acheteur informe les candidats non retenus avant de transmettre l'invitation à concourir.

8.4 - Invitation à participer au concours

Après avoir arrêté définitivement la liste des participants, l'acheteur leur transmettra simultanément par voie électronique une invitation à participer au concours les informant de la date et l'heure limites de transmission des prestations et de toute précision utile quant au déroulement de la deuxième phase du concours.

L'invitation à participer au concours précise également les modalités d'accès au dossier de consultation des participants.

Elle précise également, le cas échéant et au regard des propositions du jury, les adaptations et précisions qui auraient été apportées au règlement de la phase projet du concours.

PHASE PROJET : [REGLEMENT PROVISOIRE]

9 - Dossier de consultation des participants

9.1 - Contenu du dossier

Le dossier de consultation des participants contient les pièces suivantes :

- Le présent règlement de concours mis à jour (RC),
- Le programme de l'opération et ses annexes, mis à jour le cas échéant,
- Les pièces de marché (CCAP, AE...) provisoires du futur marché de maîtrise d'œuvre à négocier,
- Les plans et relevés topographiques du site,
- Le règlement d'urbanisme applicable (ou lien vers le document),
- Les études géotechniques préliminaires,
- les études sur le site (loi sur l'eau, biodiversité...),
- un plan de principe des aménagements envisagés à titre d'information.

9.2 - Visites sur site

L'acheteur réunira l'ensemble des participants pour leur présenter l'opération et le programme.

Une visite sur site obligatoire sera organisée pour les 3 candidats retenus qui seront invités à remettre un projet. Cette réunion sera assortie d'une séance de questions-réponses.

La réunion fera l'objet d'un compte-rendu adressé par le maître d'ouvrage aux participants au concours. Le projet d'un candidat qui n'aura pas effectué cette visite sera déclaré irrégulier et donc rejeté. A ce titre, aucune prime ne lui sera versée.

9.3 - Questions des participants et renseignements préalables à la remise du dossier de projet

Les participants peuvent adresser leurs demandes de renseignements complémentaires et poser leurs questions au plus tard 30 jours avant la date limite de réception du dossier de projet et uniquement par la plateforme de dématérialisation de l'acheteur.

Les réponses aux questions seront publiées par l'acheteur à destination de l'ensemble des participants sur cette plateforme au plus tard 20 jours avant la date limite de réception du dossier.

10 - Composition et remise du projet

10.1 - Composition du dossier de projet

Tous les documents remis seront rédigés ou traduits en langue française.

Chaque candidat aura à produire les pièces suivantes, présentées en **deux dossiers distincts** :

- Un dossier contenant les prestations demandées, présentées sous une forme **anonyme** :

Les participants veillent à ce que toutes les pièces fournies, graphiques comme écrites, respectent l'anonymat et ne comportent aucune mention susceptible de le rompre.

- Un **mémoire explicatif** du projet répondant aux exigences du programme et aux critères qui fonderont le choix du jury :
 - présentation sommaire exposant l'approche générale du projet, la justification du parti architectural retenu, les solutions architecturales envisagées, l'organisation fonctionnelle proposée pour répondre au programme et les principales dispositions environnementales envisagées. Cette présentation pourra être agrémentée de schémas permettant d'illustrer les circulations et le fonctionnement futur du site ;
 - note de présentation des principes techniques envisagés : mode constructif, ébauche des solutions énergétiques envisagées, principes d'aménagements extérieurs et de raccordements ;

- tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme ;
- note sur la prise en compte des réglementations d'urbanisme applicables, identification des principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts ;
- note sur la compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux, accompagnée de l'évaluation provisoire du coût prévisionnel des travaux établi par catégories d'ouvrages ;
- une proposition de calendrier général prévisionnel de l'opération (études, validations, autorisations administratives, travaux ...) ;
- note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d'ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité.

- **Des pièces graphiques :**

Les pièces graphiques seront présentées au format A0. La mention de la dimension A0 correspond à la possibilité que souhaite avoir le maître de l'ouvrage d'imprimer si nécessaire les documents, et non à une remise sur support physique.

Ainsi, les participants fourniront l'ensemble des pièces graphiques sous la forme d'un fichier au format « .pdf » composé de **2 planches recto en format A0** aisément imprimables en un cahier de format A0 en orientation paysage.

Les 2 planches ainsi que les fichiers porteront des dénominations suivant les nomenclatures définies ci-dessous :

- plan de masse au 1/500 faisant apparaître les différents éléments du programme (plateforme technique, stationnements, hangar à sel, alvéoles...), la possibilité d'extension de l'atelier (3 travées supplémentaires de 4,5x16 mètres) ;
- plans des principaux niveaux au 1/200 ;
- façades significatives au 1/200 ;
- 1 coupe significative au 1/200 ;
- 2 perspectives
- 5 croquis d'ambiance

Les planches porteront également les indications suivantes :

- Un planning prévisionnel,
- Une estimation du coût des travaux.

NB : Tout complément de prestation excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté par le secrétariat du concours avant sa présentation au jury mais lui sera mentionné.

Il est précisé que toute violation relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son élimination pour non-conformité, et en conséquence, le non-paiement de la prime prévue.

➤ Un dossier contenant les pièces relatives à l'éventuel futur marché :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,
- Le rappel de la composition de l'équipe avec la répartition financière pour chaque cotraitant.

Le projet, qu'il soit présenté par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Il devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

10.2 - Remise du dossier de projet

La remise du dossier de projet s'effectue de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur. Les projets devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception qui auront été indiquées dans l'invitation à participer au concours.

→ Transmission électronique

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.marches-publics.info.

Le pli doit contenir les pièces définies à la présente phase du règlement de concours. Il doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement le projet présenté sous forme anonymes et les éléments constitutifs de l'éventuel futur marché.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des projets.

Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le précédent.

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis.

Les deux planches A0 et la copie de sauvegarde doivent être transmises ou déposées à l'adresse suivante :

Département de la Haute-Saône
Direction générale des services
Service Assemblées, Affaires juridiques et Commande publique
23 rue de la Préfecture
CS 20349
70006 VESOUL Cedex

Pour l'offre dématérialisée, aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.

Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI (<https://www.ssi.gouv.fr/>). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.

Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la vérification de la validité de la signature.

La signature électronique du contrat qui sera attribué à l'issue du concours et de la négociation sera exigée.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

11 - Secrétariat du concours

Le secrétariat du concours est assuré par le service Assemblées, Affaires Juridiques et Commande Publique du Département. Il a pour mission de faire respecter la règle de l'anonymat des prestations remises par les concurrents.

A ce titre, il doit :

- assurer la réception et l'enregistrement des dossiers ;
- affecter les codes d'anonymat sur les pièces des participants ;
- vérifier l'absence de mentions susceptibles de violer l'anonymat dans les dossiers de projet, et, si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour rendre effectif cet anonymat ;
- mettre les dossiers de projet à disposition du jury ;
- assurer les relations avec les participants durant toute la phase où le concours est anonyme, notamment pour les demandes de renseignement et de pièces complémentaires.

Toute violation de la règle de l'anonymat par un participant qui ne peut pas être supprimée par l'acheteur entraînera la non-conformité du dossier de projet et conduira à son élimination par le jury.

L'anonymat sera levé après le classement des projets par le jury et l'établissement de son procès-verbal.

12 - Evaluation des projets :

12.1 - Critères d'évaluation du projet

Les projets des participants seront classés par le jury selon les critères d'évaluation fixés dans l'avis de concours, énoncés par ordre d'importance et détaillés ci-dessous.

La qualité de la réponse au programme sera appréciée selon les éléments suivants :

- la qualité de la réponse architecturale : appréciée au regard de la qualité des documents architecturaux et techniques remis, de la relation au site, de son esthétique générale, de ses qualités d'usage ;
- l'adéquation au programme en termes, notamment, de maîtrise des dimensionnements, de qualité d'organisation des espaces et de respect des attentes fonctionnelles et techniques ;
- la qualité de l'approche environnementale : appréciée au regard de la démarche environnementale d'ensemble du projet, du point de vue de son approche architecturale et dans ses dimensions techniques ;
- la compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : appréciée au regard de l'approche financière présentée par le participant.

12.2 - Examen des projets par le jury

Le jury analyse d'abord la conformité administrative et formelle du dossier de projet (complétude du dossier, mention des pièces excédentaires) remis par les participants au regard des exigences du règlement de concours.

Il procède ensuite à l'évaluation des projets d'après les critères fixés dans l'avis de concours et détaillés à l'article 12.1 du présent règlement.

Les règles de fonctionnement du jury sont celles fixées à l'article 7 du présent règlement.

Un procès-verbal, signé par ses membres, est établi. Il comporte :

- le classement des projets ;
- les observations du jury sur les projets ;
- ses propositions sur le versement de la prime aux participants ;

- le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L'anonymat est levé après la signature de ce procès-verbal complet.

12.3 - Proposition du jury sur le versement de la prime

En application de l'article R. 2172-4 du code de la commande publique (CCP), sur proposition du jury, la prime :

- ne pourra être supprimée qu'en l'absence de prestations ou si les prestations remises sont inappropriées, c'est-à-dire sans rapport avec l'objet du concours et manifestement pas en mesure de répondre, sans modifications substantielles, aux besoins et aux exigences de l'acheteur ;
- pourra faire l'objet d'un abattement maximum de 80% :
 - o si le dossier de projet décrit au point 10.1 du présent règlement est incomplet ;
 - o si les prestations remises caractérisent un projet inacceptable, soit parce que l'acheteur ne serait pas en mesure de financer sa réalisation, soit parce qu'il contrevient manifestement à la législation en vigueur, sans modifications substantielles ;
 - o si les prestations remises ne sont que partiellement conformes au programme et qu'il serait manifestement impossible, sans modifications substantielles, de les adapter lors d'un élément de mission ultérieur pour les rendre conformes.

12.4 - Dialogue éventuel avec les participants

Conformément à l'article R. 2162-18 du CCP, si le jury a consigné des questions et/ou des demandes d'éclaircissement dans le procès-verbal, un dialogue est établi avec le ou les participants concernés.

Le dialogue pourra se dérouler dans le cadre d'une réunion en présence des membres du jury et des représentants des équipes participantes, ou se dérouler par écrit par voie d'échanges dématérialisés.

Aucune prestation supplémentaire ne sera produite dans le cadre de ce dialogue.

En cas de dialogue, un procès-verbal complémentaire retrace les questions et réponses apportées par les candidats au jury. Ces éléments ne modifient pas le classement qu'il a établi.

12.5 - Désignation du lauréat

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, dans les 30 jours suivant la réunion du jury.

Il informe les participants non lauréats en précisant :

- le classement des projets établi par le jury ;
- le montant de la prime attribuée et, le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l'acheteur de réduire le montant de la prime indiqué dans l'avis de concours, ou à ne pas la verser.

Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréats.

13 - Versement de la prime

La prime est versée par l'acheteur aux participants sur proposition du jury. Les participants peuvent faire parvenir leur demande de paiement dès qu'ils sont informés par l'acheteur des résultats du concours ou à compter de la publication de l'avis de résultat de concours.

Le règlement de la prime s'effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public de facturation. Les délais de paiement sont conformes aux dispositions des articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du CCP.

14 - Remise de l'offre et négociation du marché de maîtrise d'œuvre

En application de l'article R. 2122-6 du CCP, l'acheteur engage la négociation du marché de maîtrise d'œuvre avec le ou les lauréats du concours. Cette négociation porte sur les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre, à l'exclusion de toute remise de nouvelles prestations.

L'acheteur envoie à la publication un avis d'attribution selon les modalités définies à l'article R. 2183-1 du CCP et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché.

15 - Publication des projets

Les participants restent propriétaires de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle associés à leurs prestations.

Ils permettent toutefois à l'acheteur d'utiliser leurs prestations dans le cadre d'une exposition publique des projets, soit dans le cadre d'une diffusion physique, soit dans le cadre d'une diffusion numérique, après la publication des résultats du concours.

16 - Protection des données personnelles

Les traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur lors de ce concours sont réalisés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD). Ils ont pour finalité d'assurer le bon déroulement du concours, de permettre à l'acheteur de procéder à l'analyse des candidatures et de communiquer avec les candidats. Ils sont fondés sur l'article 6.1.c) du RGPD et nécessaires au respect de l'article R. 2172-2 du Code de la commande publique auquel l'acheteur est soumis.

Les destinataires exclusifs de ces données sont les personnes en charge de la mise en œuvre du concours ainsi que les membres du jury. En aucun cas, l'acheteur ne peut communiquer ces données à des tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnes chargées de suivre l'exécution de la procédure

Les données collectées lors du dépôt des candidatures et des projets seront conservées pendant une période de 5 ans à compter de la date de signature du marché public de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose à tout moment d'un droit d'accès à ses données, d'un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier, d'un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d'un droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel, d'un droit à l'effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le concernant et d'un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d'en disposer. La demande relative à l'exercice de ces droits s'effectue par courrier auprès du délégué à la protection des données personnelles (DPO) désigné par l'acheteur par mail (dpo@haute-saone.fr) ou par courrier à l'adresse : Hôtel du Département - À l'attention du DPO - 23 rue de la Préfecture - CS 20349 - 70006 VESOUL CEDEX.

Les candidats peuvent également consulter la politique de confidentialité et de protections des données personnelles de l'acheteur à l'adresse suivante : <https://www.haute-saone.fr/index.php/rgpd/>

En cas de contestation relatif aux traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur, la personne concernée dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

17 - Recours

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 BESANCON CEDEX

Tél : 03 81 82 60 00

Télécopie : 03 81 82 60 01

Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Greffes du Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 82 60 00
Télécopie : 03 81 82 60 01
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr